宝安福永兴围路工业二路路口“2·23”一般道路交通事故调查报告

2024年2月23日，宝安区福永街道兴围路工业二路的路口发生一起重型自卸货车与二轮电动车发生碰撞的道路交通事故，造成1人死亡。2024年3月13日，宝安交警大队将该起道路交通事故移送区安委办。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安交警大队、宝安公安分局、市交通运输局宝安管理局、区总工会等有关部门人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福永兴围路工业二路路口“2·23”一般道路交通事故是一起因司机驾驶货车在道路行驶时未确保安全驾驶，生产经营单位安全管理不到位而导致的一般生产经营性道路

交通安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关概况

1. 事故发生单位概况

（1）黄某龙个体运输车队，主要负责人为黄某龙，男，41岁，湖南省宁乡市人。

（2）深圳市深蓝新能源科技有限公司（以下简称深蓝公司），统一社会信用代码：91440300MA5FAQBQ82，成立日期：2018年9月14日，法定代表人：刘某文，实际控制人为王某平，公司类型：有限责任公司，注册地址：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（二期）华南城环球物流中心21层2120号，持有《道路运输经营许可证》，经营范围：普通货运。

2. 肇事车辆及驾驶员情况

（1）粤B79**D号重型厢式货车（以下简称肇事车辆），车辆基本情况：车辆登记所有人为深蓝公司，登记地址为深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（二期）华南城环球物流中心21层2120号，车辆使用性质为货运，品牌型号为比亚迪牌，车辆识别号LA95CHD91K1LC0711，车辆总质量31000kg。

张某胡，男，30岁，湖南省龙山县人，肇事车辆驾驶员，持有《机动车驾驶证》准驾车型为B2，有效期止：2031年4月1日，驾驶证档案编号为43***3，驾驶证状态为正常；在泉州市交通运

输局取得从业资格证，有效期至2026年10月25日。

（2）深圳B8K786号二轮轻便摩托车（以下简称涉事电动车），车身红色，车架号为LGMMVGZA3K0418417。

伍某亮（死者），女，33岁，湖南省衡阳市人，涉事电动车驾驶员。

（二）深蓝公司有关情况

深蓝公司名下有210辆电动重型自卸货车和20辆燃油重型自卸货车，合计230辆，其中约有180辆已分别出售给11个挂靠个体车队。其中黄某龙个体车队在事故发生前共有11名驾驶员，12台重型厢式货车均挂靠在深蓝公司的名下运营。

2020年4月，深蓝公司与个体运输车队负责人达成约定，黄某龙向深蓝公司购买12台泥头车后，以深蓝公司的名义从事道路运输经营活动，每辆车首付20万元，余款每车每月支付1.58万元，共24期。深蓝公司另收取个体车队每年每车2万元挂靠费（仅负责车辆行驶监控、隐患排查、新入职驾驶员的安全教育和培训、车辆档案资料管理及申请车辆路线通行证）。挂靠车辆的全额营业收入均归黄某龙所有，不上缴深蓝公司，深蓝公司不参与车辆的具体经营，车辆的日常保养维修、运营业务承揽、驾驶员招聘和工资支付、车辆调度均由购买车辆的实际所有人负责。

（三）事故发生单位的安全管理状况

1. 黄某龙个体运输车队安全管理情况

（1）相关人员情况

黄某龙，黄某龙个体运输车队主要负责人，负责对外承揽运输业务、车辆日常管理和调度、驾驶员招聘及运输工作安排。

李某文，黄某龙个体运输车队队长，负责调度安排车队驾驶员工作，以及车辆安全维护工作。

张某胡，黄某龙个体运输车队驾驶员，肇事车辆驾驶员，负责车队的货车驾驶。

（2）安全管理状况及存在的问题

①未落实安全教育培训工作。2月21日，驾驶员张某胡经朋友介绍到黄某龙个体运输车队入职，新入职司机在未进行新上岗前安全教育培训及跟车实操培训的情况下[1]被安排驾驶肇事车辆从事道路运输作业，对肇事车辆的通行、充电路线不熟悉。

②为方便车队货车出入工地，黄某龙及李笔文在管理车队货车期间安排第三方抬高车辆前下部防护装置至650mm[2]，致使车队车辆前下部防护装置不符合有关安全要求。

③事发行驶路段不在肇事车辆的线路范围内，经公安交通管理综合应用平台综合查询发现，肇事车辆近两年共有17条交通违法记录，其中16条为冲闯“禁令”（未按规定线路行驶）。

④车队车辆日常通行路线的部分路段超出交警部门规定的行

---

[1]《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条第三款：高危生产经营单位新上岗人员和其他生产经营单位新招用的从事危险作业的人员，上岗前接受安全生产教育和培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时。

[2]《商用车前下部防护要求》（GB 26511-2011）第5.1条：前下部防护装置下边缘的最大离地间隙应不大于400mm。《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）第12.8条：总质量大于7500kg的货车、货车底盘改装的专项作业车，应按GB26511的规定对平行车辆纵轴方向的作用力具有足够阻挡力的前下部防护，以防止正面碰撞时发生钻入碰撞。

驶路线，但车队主要负责人及车队长仍安排司机在禁行路段行驶，并为所有车辆“冲禁令”的行为缴纳罚款。

2. 深蓝公司安全管理情况

（1）相关人员情况

王某平，深蓝公司实际控制人，全面负责公司运营管理、业务商谈、重大事项决策等工作。其控制的关联企业还有深圳市鑫福源货物运输有限公司、深圳市伟雄奥展运输有限公司、深圳市厚德土石方工程运输有限公司、深圳市深蓝宇新能源汽车服务有限公司等 8 家公司。

刘某文，深蓝公司法定代表人，负责落实执行公司决策，以及公司的安全生产管理工作，具体包括公司内部安全管理规章的制定、安全教育培训、隐患排查治理等。

谭某军，深蓝公司名义股东（前任法定代表人），未在公司担任职务，未参与公司经营管理。

李某平，深蓝公司挂名的安全总监，在政府相关部门对公司进行检查时在岗，公司每月向李某平支付 3000 元挂名费，其实际未参与公司安全管理。

（2）内部股权架构情况

公司实际控制人王某平与名义股东谭某军（持股比例 80%）、刘某文（持股比例 20%）签订了代持股协议，约定由两人代为持有王某平在公司的全部股份。该协议由王某平独自持有，其每月向谭某军、刘某文给予工资额外的 3500 元补贴。深蓝公司日常的

财务支出、车辆买卖等事项需由王某平审批同意，公司法定代表人刘某文负责落实执行。

（3）安全管理状况及存在的问题

①深蓝公司系道路运输经营企业，属高危生产经营单位，虽设置安全总监一职，但登记注册的安全总监实际未参与公司的安全管理[3]工作；4名安全员（成某秋、梁某坤、刘某思、田某畏）身兼多职实则“挂名”，均未能按规定履行相应岗位的安全生产管理职责，安全组织机构形同虚设。

②未采取有效的监管措施动态掌握挂靠车队新入职驾驶员的上岗情况，导致公司无法落实安全教育培训制度，未能对新入职人员进行安全生产教育和培训[4]。

③落实安全生产隐患排查治理制度不到位，未采取技术和管理措施，及时消除挂靠车辆前下部安全防护装置不符合安全技术要求的事故隐患。

④对挂靠车辆失管失控，对挂靠车辆的运营路线、司机驾驶情况安全监管不到位，未采取技术和管理措施整改挂靠车队长期在禁行路段行驶的安全隐患。

（四）事故发生经过及现场情况

---

[3] 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条第一款：高危生产经营单位从业人员在50人以上的或者其他生产经营单位从业人员在300人以上的，应当设置安全总监，作为本单位专门负责安全生产的分管负责人，履行本规定第十条规定的安全生产管理职责。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

1. 事故发生经过

2024 年 3 月 23 日 16 时 40 分许，张某胡驾驶粤 B79**D 号重型自卸货车在宝安区机场东卸土场卸完土后，发现肇事车辆剩余电量不足以再往返拉一趟泥土，其在驾驶途中临时决定寻找附近充电站充电。17 时 06 分许，张某胡驾车到福永街道兴围路行驶一段路程后发现道路狭窄无法通行，于是在闸口处掉头，当肇事车辆在兴围路由北往南行驶至工业二路路口掉头后起步时，该车的车头在该路口与伍某亮驾驶的二轮涉事电动车的车身发生碰撞，致伍某亮倒地摔跌并被肇事车辆右前轮碾压（见图 1-3）。



图 1 肇事车辆事发前在兴围路工业二路路口处掉头



图 2 事故发生前肇事车辆和涉事电动车的行驶方向



图 3 肇事车辆与涉事电动车碰撞瞬间

2. 现场道路情况

事故现场位于宝安区福永街道兴围路工业二路路口，兴围路呈南北走向，道路为平坦、干燥的沥青路面，道路类型为一般城市道路“T 字”路口，交通控制方式为交通标志、标线，该路口未设置交通信号灯，照片条件为白天，视线良好。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。伍某亮，女，33岁，湖南省衡阳市人。

该起事故尚未达成赔偿协议，建议事故相关方通过民事调解或司法途径解决。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，张某胡停车后立即拨打了110报警电话和120急救电话。医护人员到达现场后，对伍某亮进行抢救，后经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接到报警后，宝安交警大队立即组织人员赶赴事故现场处置，并紧急联系120急救中心开展安全防护和事故现场救援及勘查等工作。经初步调查后，宝安交警大队、福永街道分别将该事故情况上报给区总值班室。

（三）事故善后情况

宝安交警大队积极组织协调善后工作。保险机构与伍某亮家属尚处于磋商阶段，协商处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未发现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、第三方检测鉴定，认定事故直接原因是：泥头车驾驶员张某胡安全意识淡薄，驾驶肇事车辆在路口倒车掉头起步时未注意观察周边道路交通情况；伍某亮骑行涉事电动车横过道路时亦未注意观察周边道路交通情况，导致伍某亮被肇事车辆撞倒摔跌并被碾压，造成本起道路交通事故。

（一）直接原因分析

1. 驾驶员张某胡未经安全教育培训及跟车实操培训，对通行、充电路线不熟悉，导致其驾驶肇事车辆驶入禁行路段。

2. 肇事车辆的前下部防护装置不符合技术标准，有发生钻人碰撞的安全隐患。

3. 张某胡安全意识淡薄，驾驶肇事车辆在路口倒车掉头起步行驶，未注意观察周边道路交通状况，未确保安全驾驶。

4. 伍某亮驾驶涉事电动车横过道路时，未注意观察周边道路交通状况，未按照操作规范安全驾驶。

5. 深圳市公安局交通警察支队宝安大队出具的《道路交通事故认定书》原因分析：张某胡安全意识淡薄，驾驶机件不符合技术标准（前下部防护装置）的重型自卸货车在未取得通行许可的限行路段内倒车掉头起步行驶，未注意观察周边道路交通状况，未确保安全驾驶，承担此事故的主要责任；伍某亮驾驶涉事电动车横过道路时，未注意观察周边道路交通状况，未按照操作规范安全驾驶，承担此事故的次要责任。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(粤南[2024]痕鉴字第1402号)鉴定意见:(1)肇事车辆前侧右部与伍某亮驾驶的涉事电动车左后部接触碰撞刮擦成立。(2)肇事车辆前侧右部与其身体接触碰撞、致伍某亮倒地摔跌并被肇事车辆右前轮碾压成立。

2. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(粤南[2024]病检字第39号)鉴定意见:伍某亮符合生前胸腹部与钝性物体(如车辆、地面等)以碰撞、碾压、刮擦等方式造成严重的闭合性胸腹部损伤,导致急性呼吸、循环功能衰竭而死亡。

3. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(粤南[2024]车鉴字第394号)鉴定意见:肇事车辆前下部防护装置不符合《商用车前下部防护要求》及《机动车运行安全技术条件》中的相关规定。

4. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(粤南[2024]车鉴字第395号)鉴定意见:伍某亮驾驶的涉事电动车、符合《电动自行车安全技术规范》中的相关规定。

5. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(粤南[2024]酒鉴字第1202号)鉴定意见:张某胡的血液中未检出乙醇成分。

6. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(粤南[2024]酒鉴字第1293号)鉴定意见:伍某亮的血液中未检出乙醇成分;(粤南[2024]酒鉴字第1202号)鉴定意见:伍某亮的血液样品中未检出有关精神药品和麻醉药品及代谢物成分。

（三）间接原因

1. 车队主要负责人黄某龙履行安全生产管理职责不到位，未落实深蓝公司新入职人员培训制度，同意车队长安排未经安全教育培训的新入职人员上岗作业；明知车队日常通行路线的部分路段超出范围，仍安排车队在禁行路段行驶；未消除肇事车辆前下部防护装置不符合技术标准的生产安全事故隐患。

2. 车队长李某文作为车队管理人员，安排未经安全教育培训的新入职人员独自上岗作业；明知车队日常通行路线的部分路段超出范围，仍安排车队司机在禁行路段行驶；未消除肇事车辆前下部防护装置不符合技术标准的生产安全事故隐患。

3. 深蓝公司履行安全生产主体责任不到位，虽设置安全总监职位，但未能按规定履行职责，不具备安全生产条件；安全生产教育和培训不到位，未动态掌握新入职人员情况；未采取技术和管理措施，及时发现并消除肇事车辆前下部防护装置不符合技术标准的生产安全事故隐患。

4. 深蓝公司法定代表人刘某文履行安全生产管理职责不到位，未落实安全教育培训制度，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，导致挂靠车队入职人员未能参与公司的安全生产教育培训；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时消除大批挂靠车辆前下部安全防护装置不符合安全技术要求，导致存在安全隐患的车辆上路行驶；未采取有效的监管措施整改挂靠车队长期不按规定路线行驶的重大安全隐患，使挂靠车队长期处于脱离监管状态。

5. 深蓝公司实际控制人王某平对公司的安全生产所必需的资金投入不足，为减少经营成本虚构安全管理机构，导致公司无法落实安全生产管理工作。明知公司在不具备安全生产条件的情况下，继续以挂靠的模式从事生产经营活动。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

伍某亮安全意识淡薄，驾驶涉事电动车横过道路时，未注意观察周边道路交通状况，未按照操作规范安全驾驶，导致事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1. 驾驶员张某胡安全意识淡薄，驾驶肇事车辆在路口倒车掉头起步时未注意观察周边道路交通情况，未确保安全驾驶，导致伍某亮被肇事车辆碾压死亡，应对本起事故负直接责任，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定的交通肇事罪。深圳市公安局交通警察支队宝安大队于2024年2月29日对张某胡采取了刑事拘留强制措施。

2. 车队主要负责人黄某龙履行安全生产管理职责不到位，未落实深蓝公司新入职人员培训制度，同意车队长安排未经安全教育培训的新入职人员上岗作业；明知车队日常通行路线的部分路段超出范围，仍安排车队在禁行路段行驶；未消除肇事车辆前下

部防护装置不符合技术标准的生产安全事故隐患，应对本起事故的发生负主要管理责任。黄某龙的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，深圳市公安局交通警察支队宝安大队于2024年2月29日对黄某龙采取了刑事拘留强制措施。

3. 车队长李某文作为车队管理人员，安排未经安全教育培训的新入职人员独自上岗作业；明知车队日常通行路线的部分路段超出范围，仍安排车队司机在禁行路段行驶；未消除肇事车辆前下部防护装置不符合技术标准的生产安全事故隐患，应对本起事故的发生负直接管理责任。李某文的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，深圳市公安局交通警察支队宝安大队于2024年2月29日对李某文采取了刑事拘留强制措施。

4. 深蓝公司法定代表人刘某文履行安全生产管理职责不到位，未落实本单位的安全教育培训制度，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，导致挂靠车队未参与公司的安全生产教育培训；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时消除挂靠车辆前下部安全防护装置不符合安全技术要求，导致存在安全隐患的车辆上路行驶；未采取有效的监管措施整改挂靠车队长期不按规定路线行驶的重大安全隐患，使挂靠车队长期处于脱离监管的状态，应对本起事故负管理责任。刘某文的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，深圳市公安局交通警察支队宝安大队于2024年3月28日对

刘某文采取了刑事拘留强制措施。

5. 深蓝公司实际控制人王某平对公司的安全生产所必需的资金投入不足，为减少经营成本虚构安全管理机构，导致公司无法落实安全生产管理工作。明知公司在不具备安全生产条件的情况下，继续以挂靠经营的模式从事生产活动，应对本起事故负主要管理责任。王某平的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪，深圳市公安局交通警察支队宝安大队于2024年4月5日对王某平采取了刑事拘留强制措施。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

深蓝公司履行安全生产主体责任不到位，虽设置安全总监职位，但未能按规定履行职责，不具备安全生产条件；安全生产教育和培训不到位，未动态掌握新入职人员情况；未采取技术和管理措施，及时发现并消除肇事车辆前下部防护装置不符合技术标准的生产安全事故隐患，应对本起事故负管理责任。深蓝公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款及第四十一条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）其他处理建议

李某平将本人注册安全工程师证书出借给深蓝公司，注册成为深蓝公司安全管理人员，收取挂名费用，却从未在深蓝公司履行安全管理人员职责，其行为违反了《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急〔2019〕8号）第二十六条的规定，建议由深圳

市宝安区应急管理局提请上级应急管理部门依法依规对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

涉事企业在现有的挂靠经营模式下，公司及管理人员无法按规定履行岗位职责，无法实现各项管理制度落地且未及时采取有效的措施予以实际消除隐患，存在重大的安全管理漏洞；车队及车队管理人员履行安全生产职责不到位，未对驾驶人员安全生产教育和培训，未及时消除肇事车辆前下部防护装置存在的生产安全事故隐患；货车驾驶员安全意识淡薄，驾驶货车疏忽大意在路口掉头起步时未注意前方道路交通情况导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）深蓝公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 排查整改车辆挂靠经营问题，对私人购车并以公司名义变相挂靠经营、事实上脱离公司管理的车辆进行集中清理，杜绝挂靠行为。

2. 加强单位安全生产管理，建立健全安全生产责任制，严格落实各项安全生产管理制度，健全公司安全生产规章制度。

3. 加强公司管理人员和驾驶员的管理制度，督促各部门管理人员认真履行岗位职责，严格落实公司安全管理制度，加强对驾

驶员的日常监管。

4. 加强驾驶员的安全教育培训工作，尤其是要严格落实新招聘驾驶员的岗前72学时安全教育培训及跟车实操，并如实记录培训人员的安全生产教育和培训时间、内容、考核结果等情况。

5. 建立、健全动态监控管理相关制度，强化对车辆的实时监管，加大对未按规定路线行驶、违规危险驾驶等违法行为的内部处罚力度，杜绝动态监控不到位现象发生、杜绝各类危险驾驶等交通违法行为。

6. 公司主要负责人要认真履行安全管理职责，组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划，严格按照规定设置安全生产管理机构和安全总监，严禁弄虚作假；要加强对公司安全生产工作的日常监管，及时发现并消除公司的生产安全事故隐患，并保证本单位安全生产投入的有效实施。

（二）龙岗交通运输部门应以此为戒，切实落实好行业监管责任。严厉打击辖区内采取挂靠经营模式的车辆运输企业，消除安全隐患。对虽登记在企业名下，但实际游离在企业管理体系之外的泥头车加大整治力度，对不具备安全运营条件、安全管理混乱、对公司名下车辆失管失控的泥头车企业，依法责令限期整改。

（三）区公安交警部门作为道路交通安全管理部门，一要加强对泥头车安全设备的执法检查；二要加大路面执法力度，严禁泥头车冲禁令、冲红灯、斑马线前不停车礼让，以及不落实“右转三让”等交通违法违规行为。

（四）宝安交通运输部门在事故调查报告批复后，尽快组织

宝安区同类运输企业广泛深入开展事故案例警示教育。